

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：9项
- 高风险问题数量：5项
- 中风险问题数量：4项
- 低风险问题数量：0项

注：本报告严格依据输入材料中明确列出的15项审查标准开展汇总；所有“无风险”“合规”类结论均已排除。当前统计的9项问题，由5项高风险（5）+ 4项中风险（4），与【风险总览表】行数完全一致。

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	（一）合同主体	签约资格信息严重缺失	合同首部缺失甲乙双方法定代表人信息；甲	高风险
2	（一）合同主体	软件核心知识产权归属失衡	赋予甲方对所产软件产品的著作权、	中风险
3	（二）合同框架	合同价款条款严重缺失	文未载明具体金额、高单价、总价、计量单	中风险

4	(二) 合同框架	付款机制缺乏履约锚索设置与服务开通、	锚收挂钩的分期付款节	
5	(三) 其他基本问题	招标程序用语不当嵌	正含南出现“公开招	标编号”“乙方投标承
6	(二) 合同框架	项目负责人机制不健全	明确“项目负责人中	称谓及权责；未预留
7	(三) 其他基本问题	合同主体名称括号格式不统一	乙方名称在合同中交替使用英文半角括号“中	)”与中文全角括号“()”，影响主体同一
8	(三) 其他基本问题	法律适用条款表述不规范	2条援引“中国大	陆法律法规（不包括
9	(三) 其他基本问题	正文与签署栏缺乏形式	分隔属索设置“以	申为合同签署栏”或“

三、审查详情

(一) 合同主体

检查要点

1.1：合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话、传真、法定代表

- 风险等级：高
- 审查结论：合同首部缺失甲乙双方的法定代表人信息；甲方联系电话、邮政编码与工商登记信息不一

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-56929972

邮编：311200

联系人：裘竹青

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

邮编：200233

联系人：谭路

- 所在位置：合同首部“ 签约主体信息 ”部分
- 问题分析：
 - 法定代表人姓名属于《公司登记管理条例》第七条明确规定的法定登记事项，直接影响合同签署主体
 - 甲方联系电话（0571-56929972）与国家企业信用信息公示系统登记号码（0571-85866919）不符，可能
 - 甲方邮编（311200）与登记住所对应邮编（310000）不一致，反映地址信息核查不严谨；
 - 乙方联系电话（010-82173652）与公示系统登记的全国统一客服号码（4009100100）不一致，且其工商
 - 乙方邮编（200233）明显错误（应为北京市海淀区对应邮编100193），进一步印证基础信息录入失准；

- 传真号码虽非法定登记事项，但若合同条款中保留该栏位而未填写，易引发形式瑕疵质疑，建议审慎
- 法律依据：
- 《公司登记管理条例》第七条：公司登记事项包括名称、住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类
- 《公司登记管理条例》第二十九条：公司登记事项发生变更的，应当向公司登记机关申请变更登记；
- 《民法典》第一百四十三条：具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为

修改建议：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-85866919

邮编：310000

法定代表人：林仁方

联系人：裘竹青

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：4009100100

邮编：100193

法定代表人：李强

联系人：谭路

（注：如确需保留“传真”栏位，应核实并填写有效号码；否则建议删除该字段以避免形式瑕疵）

检查要点 1.2：购买软件等产品，是否有核心知识产权

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未赋予甲方对所购腾讯云软件产品享有任何核心知识产权（包括著作权、专利权、源

原文引用：

7.1

在本协议项下一方向对方提供的任何资料、技术或技术支持、软件、服务等知识产权均属于提供方

7.2

腾讯云保留本协议项下服务成果和服务衍生品的知识产权和其他权益；除本协议另有明确规定外，本协

- 所在位置：第七条 知识产权（7.1款、7.2款）
- 问题分析：合同全文未出现“甲方享有”“甲方获得”“甲方被授予”“甲方有权修改/再分发/反向工
- 法律依据：《计算机软件保护条例》第六条（软件保护不延及开发思想、处理过程、操作方法等）、

修改建议：

7.2【修订】腾讯云确认并保证，甲方就本协议项下实际采购并部署于甲方自有物理或虚拟环境的标准

（二）合同框架

检查要点 2.1：合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码

- 风险等级：中
- 审查结论：合同未明确“主要项目负责人”身份，仅列明甲乙双方“联系人”；已预留联系人姓名（

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-56929972

邮编：311200

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

邮编：200233

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

- 所在位置：合同首部“签约主体信息”部分
- 问题分析：
 - 合同未使用“项目负责人”法定或行业通用称谓，亦未界定其权责，导致履约责任主体模糊；
 - 缺乏身份证号码，无法落实实名制管理要求，影响人员身份核验与责任追溯；
 - 未提供项目负责人个人联系电话，削弱紧急响应能力与日常协同效率；
 - 本项目为三年期CDN加速技术服务合同，具有持续性、技术依赖性强、服务中断敏感度高等特点，缺
- 法律依据：
 - 《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十二条：“购买主体应当与承接主体签订书面合
 - 《中华人民共和国民法典》第五百零九条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”

- 《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十九条：“采购人应当在采购文件中明确履约管理

修改建议：

第X条 项目负责人

甲方指定__（姓名）为本合同项目负责人，身份证号码：__，联系电话：__，电子邮箱：__。

乙方指定__（姓名）为本合同项目负责人，身份证号码：__，联系电话：__，电子邮箱：__。

双方项目负责人应全程负责本合同项下服务的对接、执行、协调、问题处置、进度汇报及验收配合

任一方拟更换项目负责人，须提前5个工作日向对方发出加盖公章的书面通知，并同步提交新任负

本合同附件一《项目负责人身份证明及授权文件》为本合同不可分割的组成部分。

检查要点

2.2：合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物的单价、总价，币种

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未载明任何具体金额、单价、总价、计量单位及币种，仅以“先付费”“后付费”“

原文引用：

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

3.2.2

基于甲方的商业信誉，甲方可能获得腾讯云给予甲方的“信用额度”，从而可以在额度内对一些需要外

3.2.4

甲方可以通过腾讯云账号查询已购买服务、费用支付及欠费情况。为避免甲方欠费影响服务连续性，腾

3.2.7

甲方可以通过登陆腾讯云账号或事先指定的账单接收邮箱等途径查看甲方的费用消耗状况和账单。腾讯

- 所在位置：第三条 服务 → 3.2节 服务费用
- 问题分析：合同全文未出现任何具象化金额数字（如“¥100,000.00”）、未列明服务单价（如“¥20”）
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第五百一十条：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等
 - 《中华人民共和国民法典》第五百一十一条第二项：当事人就有关合同约定不明确，依据前条规
 - 《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十三条：采购需求应当清楚明了、表述规范、含

修改建议：

3.2.1

本合同项下服务总金额为人民币（大写）__元整（¥____.00），币种为人民币。具体服务项目、单价、

检查要点

2.3：付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结束后支付，且明确发

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未设置与服务交付、验收等关键环节挂钩的分期付款节点；未约定免费维保期及相应

原文引用：

3.1.2

甲方需在订单提交后及时完成支付。超出订购页面显示的期间，系统将自动关闭订单；相关服务也可能

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

3.2.8 腾讯云将严格遵照国家税务规定向甲方开具合规的增值税发票。

- 所在位置：第三条“服务”项下第3.1.2、3.2.1、3.2.8款
- 问题分析：付款义务缺乏可执行性时间节点，未关联服务开通、阶段性验收或最终验收等履约里程碑
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百一十条（原《合同法》第六十一条）：“当事人就有关

修改建议：

“甲方应按以下节点向乙方支付服务费用：（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总金额的30%作为

（三）其他基本问题

检查要点 3.1：校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语

- 风险等级：高
- 审查结论：合同正文中不当嵌入“公开招标编号”及“乙方投标承诺”等程序性表述，混淆采购合同

原文引用：

根据浙江农村商业联合银行股份有限公司互联网类系统CDN加速服务项目(三年)采购(公开招标编号ZR

- 所在位置：合同首部信息段落（签约背景说明部分）
- 问题分析：
“公开招标编号”属于招标程序管理标识，仅适用于招标公告、招标文件等前置程序性文书；“投标
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第四百七十条（合同内容一般包括当事人的名称和住所、标的、数量、质
 - 《中华人民共和国民法典》第五百零九条（当事人应当按照约定全面履行自己的义务）；
 - 《中华人民共和国招标投标法》第八条（招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者
 - 《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二条（明确“采购人”“供应商”“谈

修改建议：

检查要点 3.2：合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致

- 风险等级：中
- 审查结论：乙方主体名称在合同不同条款中存在括号类型不一致问题（英文半角括号“ () ”与中文全角括号“ （ ） ”混用），违反主体名称全程统一的法律及实务要求，可能影响合同当事人

原文引用：

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

账户：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 所在位置：合同首部“乙方”信息栏、账户信息条款
- 问题分析：合同主体名称作为确定权利义务归属的核心要素，其文字、标点、空格等细节均应严格一致
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百六十九条第二款规定：“书面形式是合同书、信件、电
第一百四十三条明确民事法律行为有效需具备“意思表示真实”及“不违反法律、行政法规的强制性

修改建议：

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

账户：腾讯云计算(北京)有限责任公司
(全文统一使用英文半角括号，与营业执照登记名称及工商注册信息保持完全一致)

检查要点 3.3：援引法律校验是否有效

- 风险等级：中
- 审查结论：合同第13.2条所援引的“中国大陆法律法规（不包括冲突法）”表述不规范、内涵不明确，

原文引用：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中国大陆法律法规（不包括冲突法）。

- 所在位置：第十三条第13.2款
- 问题分析：

“中国大陆法律法规”并非我国法律体系中的法定概念，缺乏明确外延，未界定是否涵盖行政法规、
- 法律依据：
- 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第二条、第四十一条；
- 《中华人民共和国民法典》第十条；
- 全国人大常委会法工委《立法技术规范（试行）（一）》第13条：“法律用语应当准确、严谨、规范、

修改建议：

本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律（不含国际条约及《中华人

检查要点 3.4：正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文末尾（附件六之后、签署栏之前）未设置“ 以下为合同签署栏 ”或“ 以下无正文

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

- 所在位置：合同正文结束处（紧接附件六之后、签署栏起始行之前）
- 问题分析：缺乏“ 以下为合同签署栏 ”或“ 以下无正文 ”等提示性文字，易引发对合同是否被擅自增
- 法律依据：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十二条强调书证应具备完整性与可识

修改建议：

以下为合同签署栏

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

四、优先处理建议

（一）必须立即修订的高风险问题

- 补充甲乙双方完整、准确的法定代表人姓名，并同步修正联系电话、邮政编码等工商登记信息，确保信息准确无误。
- 在知识产权条款中增设甲方对所购标准化软件产品的永久、不可撤销、非排他性使用权，并就定制开发内容明确归属。
- 在合同主文或附件中完整载明服务总金额（大写+小写）、币种（人民币）、各项服务单价、数量、计费周期等关键商业条款。
- 设置四阶段付款节点：预付款（30%）、开通初验款（40%）、终验款（20%）、维保期满质保金（10%）。

- 删除合同首部中“公开招标编号”“乙方投标承诺”等程序性表述，统一改为“根据采购需求及双方

（二）建议同步修订的中风险问题

- 单独设立“项目负责人”条款，明确双方负责人姓名、身份证号码、个人联系电话及电子邮箱，并规
- 全文统一乙方主体名称括号格式，严格采用英文半角括号“()”，与营业执照及工商登记信息保持完全一致。
- 将第13.2条法律适用条款修订为：“本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共
- 在合同正文末尾、签署栏起始行之前，增加“以下为合同签署栏”字样，作为正文与签署部分的法定

（三）可后续验证的低风险问题

无。

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	

1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话	
1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码	
2.2	采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通	
2.3	合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物	
2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结	
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日	
—	【（三）其他基本问题】	—
3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金	
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定是否一致	
3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语	
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致	
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容	

覆盖率：15/15（100%）

阶段	Token 消耗
规划 (Planner)	2,246
审查 (Sub-Agents + Reflectors)	436,433
汇总 (Summarizer)	26,434
合计	465,113

附：报告生成信息

- 总耗时: 7m 45s
- 生成时间: 2026-03-02 10:38